



- 위탁자 :
- 신탁계약일 :
- 특약사항

제1조(신탁재산 지급)

신탁재산 그 자체(단, 신탁재산의 가액 변동(증감)만을 고려한 것)을 원본수익이라고 하며 원본 수익을 수탁자에게 인도, 청구 등을 할 수 있는 권리를 가진 자를 원본수익자라고 한다. 수탁자가 신탁재산에 대해 신탁사무(관리, 운용, 처분, 개발, 그 밖의 행위)를 처리하는 과정에서 발생할 수 있는 이자, 배당금, 임대수익 등을 총칭하여 이익수익이라고 하며 이익수익을 수탁자에게 인도, 청구 등을 할 수 있는 권리를 가진 자를 이익수익자라고 한다.

위탁자가 개인인 경우, 원본은 수익자(원본수익자)에게 지급하고 수익은 위탁자(이익수익자)에게 지급한다. 위탁자가 법인인 경우는 수익자에게 원본 및 수익을 모두 지급하며, 수익자가 수인일 경우에는 신탁재산은 각 수익자에게 균등하게 지급한다.(단, 신탁이 종료되기 전에 수익자가 사망하는 경우 생존하고 있는 수익자에게 균등하게 지급하며, 생존한 수익자가 1인인 경우에는 생존 수익자에게 전부 지급한다.)

제2조(신탁계약의 성립 및 신탁재산의 운용)

법인인 위탁자가 직원의 사망으로 인해 각출한 위로금(후원금)을 유가족에게 지원하고자 할 때는 이미 사망한 직원 등 신탁계약의 원인을 제공한 당사자의 법정상속인 전원이 동의하는 경우에만 신탁계약이 가능하며, 이 경우 신탁재산은 수익자의 법정상속분에 해당하는 금액으로 운용한다. 신탁재산은 위탁자가 특정금전신탁 운용지시서에서 정한 운용 방법에 따라 운용하며 다만, 만기 도달에도 불구하고 신탁이 종료되지 아니했을 때 위탁자가 별도의 운용지시를 하지 않을 경우에는 수탁자는 기존 운용 방법 그대로 운용할 수 있다.

제3조(수익자 변경)

위탁자는 수익자(수익자의 법정대리인 포함)의 동의없이 수익자를 임의로 변경할 수 없다. 다만, 수익자 사망시에 한해 위탁자는 새로운 수익자를 지정·변경할 수 있다.

제4조(위탁자의 지위 이전)

위탁자의 부재(사망, 파산, 청산, 폐업 등)가 발생할 경우 위탁자의 지위는 수탁자와 수익자(수익자가 미성년자일 경우 법정대리인)의 합의하에 새로운 위탁자를 지정할 수 있다.

제5조(잔여재산수익자 지정)

위탁자가 개인인 경우, 잔여재산수익자는 위탁자 사망에 한해 신탁재산에 관한 수익권을 가진다. 잔여재산수익자는 원본수익자로 한다. 위탁자가 법인인 경우, 신탁계약이 종료되기 전에 수익자가 모두 사망하는 경우에 신탁재산의 잔여재산에 대한 잔여재산수익자는 위탁자와 수탁자, 수익자(수익자가 미성년자일 경우 법정대리인)간 전원의 합의하에 지정할 수 있다. 다만, 잔여재산수익자는 수익자의 전원이 사망하기 전까지 수익권이 발생하지 않으며, 잔여재산수익자로 지정된 자는 언제든지 본인의 지위를 포기할 수 있다.

제6조(잔여재산수익자 변경)

위탁자와 수탁자, 수익자(수익자의 법정대리인 포함)의 합의 하에 잔여재산수익자를 변경 할 수 있다. 다만 위탁자가 부재한 상태에서는 수탁자와 수익자(수익자의 법정대리인 포함)의 합의만으로도 잔여재산수익자를 변경할 수 있다.

제7조(수익자 및 잔여재산수익자 결격)

민법 제1004조(상속인의 결격사유)에 해당하는 자와 사기, 강박 등의 불법적인 방법으로 신탁계약의 유지를 방해하는 자는 수익자 및 잔여재산수익자의 자격을 상실하며 신탁재산을 귀속받을 수 없다.

제8조(중도해지)

위탁자와 수익자가 합의하고 수탁자가 승낙하는 경우에는 신탁계약을 중도해지 할 수 있다. 중도해지 시 신탁재산은 위탁자에게 귀속된다.(단, 위탁자가 법인인 경우 또는 수익자가 미성년일 경우에는 중도해지 할 수 없다)

제9조(신탁의 종료 등)

신탁 종료 시점은 만기 도달 시이며, 위탁자가 법인일 때 수익자가 미성년일 경우 수익자의 원본 수익(일시금) 지급 청구 가능 시점은 수익자의 성년 도달 시점으로 하되, 수익자가 수인일 경우에는 최연소 수익자의 성년 도달 시점으로 한다.

제10조(원본수익권의 취득과 소멸시효)

만기 도래 시 수탁자는 수익자에게 수익권이 발생하였음을 지체없이 통지한다. 위탁자가 법인일 때 수익자가 미성년일 경우에는 수익자의 성년 도달 시(수익자가 수인일 경우에는 최연소 수익자의 성년 도달 시)에 통지한다. 신탁종료에도 불구하고 수익자가 수익권에 의한 일시금 지급을 청구하지 않을 경우 법정 신탁으로서 지급 청구시까지 신탁계약은 지속된다.

제11조(수익자의 통보 의무)

수익자는 신탁계약에 명시된 본인의 정보(성명, 주소 및 거소, 전화번호 등)가 변경되는 경우 지체없이 수탁자에게 통보해야 한다.

제12조(특약 우선)

특정금전신탁 계약서와 우리내리사랑 증여신탁 특약이 상충되는 경우에는 특약 내용이 우선한다.

■ 위탁자

주 소 :

생년월일/사업자번호 :

성 명 : (서명또는인)

■ 수탁자

주 소 :

성 명 : 주식회사 우리은행

(서명또는인)



- 위탁자 :
- 신탁계약일 :
- 특약사항

제1조(신탁재산 지급)

신탁재산 그 자체(단, 신탁재산의 가액 변동(증감)만을 고려한 것)을 원본수익이라고 하며 원본 수익을 수탁자에게 인도, 청구 등을 할 수 있는 권리를 가진 자를 원본수익자라고 한다. 수탁자가 신탁재산에 대해 신탁사무(관리, 운용, 처분, 개발, 그 밖의 행위)를 처리하는 과정에서 발생할 수 있는 이자, 배당금, 임대수익 등을 총칭하여 이익수익이라고 하며 이익수익을 수탁자에게 인도, 청구 등을 할 수 있는 권리를 가진 자를 이익수익자라고 한다.

위탁자가 개인인 경우, 원본은 수익자(원본수익자)에게 지급하고 수익은 위탁자(이익수익자)에게 지급한다. 위탁자가 법인인 경우는 수익자에게 원본 및 수익을 모두 지급하며, 수익자가 수인일 경우에는 신탁재산은 각 수익자에게 균등하게 지급한다.(단, 신탁이 종료되기 전에 수익자가 사망하는 경우 생존하고 있는 수익자에게 균등하게 지급하며, 생존한 수익자가 1인인 경우에는 생존 수익자에게 전부 지급한다.)

제2조(신탁계약의 성립 및 신탁재산의 운용)

법인인 위탁자가 직원의 사망으로 인해 각출한 위로금(후원금)을 유가족에게 지원하고자 할 때는 이미 사망한 직원 등 신탁계약의 원인을 제공한 당사자의 법정상속인 전원이 동의하는 경우에만 신탁계약이 가능하며, 이 경우 신탁재산은 수익자의 법정상속분에 해당하는 금액으로 운용한다. 신탁재산은 위탁자가 특정금전신탁 운용지시서에서 정한 운용 방법에 따라 운용하며 다만, 만기 도달에도 불구하고 신탁이 종료되지 아니했을 때 위탁자가 별도의 운용지시를 하지 않을 경우에는 수탁자는 기존 운용 방법 그대로 운용할 수 있다.

제3조(수익자 변경)

위탁자는 수익자(수익자의 법정대리인 포함)의 동의없이 수익자를 임의로 변경할 수 없다. 다만, 수익자 사망시에 한해 위탁자는 새로운 수익자를 지정·변경할 수 있다.

제4조(위탁자의 지위 이전)

위탁자의 부재(사망, 파산, 청산, 폐업 등)가 발생할 경우 위탁자의 지위는 수탁자와 수익자(수익자가 미성년자일 경우 법정대리인)의 합의하에 새로운 위탁자를 지정할 수 있다.

제5조(잔여재산수익자 지정)

위탁자가 개인인 경우, 잔여재산수익자는 위탁자 사망에 한해 신탁재산에 관한 수익권을 가진다. 잔여재산수익자는 원본수익자로 한다. 위탁자가 법인인 경우, 신탁계약이 종료되기 전에 수익자가 모두 사망하는 경우에 신탁재산의 잔여재산에 대한 잔여재산수익자는 위탁자와 수탁자, 수익자(수익자가 미성년자일 경우 법정대리인)간 전원의 합의하에 지정할 수 있다. 다만, 잔여재산수익자는 수익자의 전원이 사망하기 전까지 수익권이 발생하지 않으며, 잔여재산수익자로 지정된 자는 언제든지 본인의 지위를 포기할 수 있다.

제6조(잔여재산수익자 변경)

위탁자와 수탁자, 수익자(수익자의 법정대리인 포함)의 합의 하에 잔여재산수익자를 변경 할 수 있다. 다만 위탁자가 부재한 상태에서는 수탁자와 수익자(수익자의 법정대리인 포함)의 합의만으로도 잔여재산수익자를 변경할 수 있다.

제7조(수익자 및 잔여재산수익자 결격)

민법 제1004조(상속인의 결격사유)에 해당하는 자와 사기, 강박 등의 불법적인 방법으로 신탁계약의 유지를 방해하는 자는 수익자 및 잔여재산수익자의 자격을 상실하며 신탁재산을 귀속받을 수 없다.

제8조(중도해지)

위탁자와 수익자가 합의하고 수탁자가 승낙하는 경우에는 신탁계약을 중도해지 할 수 있다. 중도해지 시 신탁재산은 위탁자에게 귀속된다.(단, 위탁자가 법인인 경우 또는 수익자가 미성년일 경우에는 중도해지 할 수 없다)

제9조(신탁의 종료 등)

신탁 종료 시점은 만기 도달 시이며, 위탁자가 법인일 때 수익자가 미성년일 경우 수익자의 원본 수익(일시금) 지급 청구 가능 시점은 수익자의 성년 도달 시점으로 하되, 수익자가 수인일 경우에는 최연소 수익자의 성년 도달 시점으로 한다.

제10조(원본수익권의 취득과 소멸시효)

만기 도래 시 수탁자는 수익자에게 수익권이 발생하였음을 지체없이 통지한다. 위탁자가 법인일 때 수익자가 미성년일 경우에는 수익자의 성년 도달 시(수익자가 수인일 경우에는 최연소 수익자의 성년 도달 시)에 통지한다. 신탁종료에도 불구하고 수익자가 수익권에 의한 일시금 지급을 청구하지 않을 경우 법정 신탁으로서 지급 청구시까지 신탁계약은 지속된다.

제11조(수익자의 통보 의무)

수익자는 신탁계약에 명시된 본인의 정보(성명, 주소 및 거소, 전화번호 등)가 변경되는 경우 지체없이 수탁자에게 통보해야 한다.

제12조(특약 우선)

특정금전신탁 계약서와 우리내리사랑 증여신탁 특약이 상충되는 경우에는 특약 내용이 우선한다.

■ 위탁자

주 소 :
생년월일/사업자번호 :
성 명 : (서명또는인)

■ 수탁자

주 소 :
성 명 : 주식회사 우리은행
(서명또는인)